P U T U S A N
Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap	:	**Sony Rahmanto Als. Sony**
Tempat Lahir	:	Malang
Umur / tanggal lahir	:	42 Tahun / 24 Maret 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Alamat	:	Jalan Ileng Gg. Keluarga Ling. 1 Kel. Rengas Pulau Kec. Marelan Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Terdakwa Sony Rahmanto als. Sony ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat At Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., dan Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, yang berkantor di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juli 2024 Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan narkotika golongan I” *yang* diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong

Dirampas untuk dimusnhakan

- Sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

DIrampas untuk negara

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 Wib dan atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Young Panah Hijau Gg. Wakaf Ling. 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi an. JOHAN ADRY LUBIS, ALEX ANDARIUS BARUS, M. SYAFII, TEGUH TRI SETIAWAN, ANGGRA FAJAR PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah di Jalan Young Panah Hijau Gg. Wakaf Ling. 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan diduga ada transaksi narkotika, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut yang merupakan rumah kosong lalu para saksi yang melakukan penyelidikan dan pengamatan, lalu para saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa yang melihat para saksi datang menaruh curiga dan berusaha melariakn diri sambal membuang 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan setelah Terdakwa berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan ditemukan juga di kantong celana Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari MURNI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi-gainya menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 065/III/POL-10009/2024 tanggal 5 Maret 2024 menerangkan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, adalah milik Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY
- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-1270/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,47 (nol koma nol lima) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 Wib dan atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Young Panah Hijau Gg. Wakaf Ling. 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi an. JOHAN ADRY LUBIS, ALEX ANDARIUS BARUS, M. SYAFII, TEGUH TRI SETIAWAN, ANGGRA FAJAR PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah di Jalan Young Panah Hijau Gg. Wakaf Ling. 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan diduga ada transaksi narkotika, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut yang merupakan rumah kosong lalu para saksi yang melakukan penyelidikan dan pengamatan, lalu para saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa yang melihat para saksi datang menaruh curiga dan berusaha melariakn diri sambal membuang 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan setelah Terdakwa berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan ditemukan juga di kantong celana Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari MURNI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi-gainya menjadi beberapa paket.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 065/III/POL-10009/2024 tanggal 5 Maret 2024 menerangkan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, adalah milik Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY.
- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-1270/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,47 (nol koma nol lima) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Andarius Barus, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dirumah kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan kepolisian sedang melakukan observasi di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika tepatnya dirumah kosong pada saat Saksi bersama rekan petugas kepolisian datang atau sampai di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk 03 Kel Labuhan Deli Kec Medan Marelan Kota Medan tepatnya dirumah kosong, Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat 1 (satu) orang laki - laki mengaku bernama SONY RAHMANTO Alias SONY kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian langsung menangkap SONY RAHMANTO Alias SONY kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian menggeledah rumah kosong tepatnya di dalam kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang di dalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong kemudian di kantong celana SONY RAHMANTO Alias SONY ditemukan uang sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa SONY RAHMANTO Alias SONY berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Anggra Fajar Pratama, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dirumah kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan kepolisian sedang melakukan observasi di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk 03

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika tepatnya dirumah kosong pada saat Saksi bersama rekan petugas kepolisian datang atau sampai di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk 03 Kel Labuhan Deli Kec Medan Marelan Kota Medan tepatnya dirumah kosong, Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat 1 (satu) orang laki - laki mengaku bernama SONY RAHMANTO Alias SONY kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian langsung menangkap SONY RAHMANTO Alias SONY kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian menggeledah rumah kosong tepatnya di dalam kamar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang di dalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong kemudian di kantong celana SONY RAHMANTO Alias SONY ditemukan uang sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa SONY RAHMANTO Alias SONY berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk. 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dirumah kosong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari MURNI pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Young Panah Hijau Gang Wakaf Lingk 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dan akan Terdakwa jualkan kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sejak tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong , Sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Young Panah Hijau Gg. Wakaf Ling. 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan setelah Terdakwa berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan ditemukan juga di kantong celana Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, bahwa barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari MURNI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi-gainya menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Sony Rahmanto Als. Sony, dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi an. JOHAN ADRY LUBIS, ALEX

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANDARIUS BARUS, M. SYAFII, TEGUH TRI SETIAWAN, ANGGRA FAJAR PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah di Jalan Young Panah Hijau Gg. Wakaf Ling. 03 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan diduga ada transaksi narkotika, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut yang merupakan rumah kosong lalu para saksi yang melakukan penyelidikan dan pengamatan, lalu para saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa yang melihat para saksi datang menaruh curiga dan berusaha melariakn diri sambal membuang 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong dan setelah Terdakwa berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan ditemukan juga di kantong celana Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari MURNI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi-gainya menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 065/III/POL-10009/2024 tanggal 5 Maret 2024 menerangkan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, adalah milik Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-1270/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,47 (nol koma nol lima) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama Terdakwa SONY RAHMANTO Als. SONY;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka tidak diperlukan lagi pembuktian dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, adalah barang yang dilarang d an terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan de mikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sony Rahmanto Als. Sony** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet emas warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sejumlah uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024,oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita Tupaida Pane, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Erianto Siagian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)